亚马逊外观专利中立评估程序

中立评估程序的作用：用于下架侵权方的链接（一次性最高 20 个 ASIN）

为什么要走亚马逊中立评估程序？

亚马逊作为中立销售平台，无法确定投诉方与被投诉方的法律关系，同时也无法确定被投诉方的产品是否落入到投诉方的专利保护范围之内，因此，亚马逊作为中间人邀请美国律所的专业律师作为居中裁判，投诉方提供侵权的证明，被投诉方提供不侵权的证明，由该美国律师居中裁判确定产品是否构成侵权，如果构成侵权，那么被投诉方的链接将被下架，如果不构成侵权，那么被投诉方的链接正常销售，在中立评估程序结果出来之前，被投诉链接继续正常销售。

在双方进入中立评估程序时，需要向亚马逊缴纳 4000 美金押金，败诉方承担这 4000 美金的费用给评估的美国律师。

中立评估不下架链接的判断因素：

1. 被投诉产品未落入到专利保护范围之内，不侵权投诉专利；
2. 法院已经做出裁定，认为专利是无效或者不侵权的；
3. 该产品已经在专利最早申请日前一年之前公开销售（需要在 Amazon 上销售或者 Wayback Machine 上可查）；
4. 若不回复该程序自动判定败诉；
5. 接到缴费通知后两周内若不缴纳 4000 美金，自动判定败诉；
6. 专利已经失效。

中立评估程序启动条件：

1.只有专利权人可以发起中立评估程序；（若是普通平台投诉被下架时，被投诉方也可以向亚马逊申请进入中立评估程序，亚马逊会邀请专利权人（投诉方）进入，投诉方将可选择是否进入，若对方不进入按照中立评估规则将会恢复链接----有 BUG）

2.需要先进行投诉，投诉失败时才可申请进入(外观需要发明不需要)；

3.必须有品牌备案；

4.按照亚马逊要求，提交亚马逊外观专利中立评估协议，并按要求提供附件 1 中所需信息（被投诉方要进入这个程序则在附件 2 中填入所需的信息）；

中立评估程序流程：

权利人发起中立评估给亚马逊(附上附件 1 信息)——亚马逊联系被投诉方——被投诉方三周内决定选择进入或者删除被投诉链接或者与对方和解，若不进入也没和解则链接删除——亚马逊通知后两周内双方缴纳 4000 美金由亚马逊团队挑选评估律师（注明评估编号和评估中的付款方名称）——专利权人提供侵权证明（收到通知三周内）——被投诉方提供不侵权证明（收到通知两周内）——专利权人进行回复（收到通知一周内）——亚马逊律师两周内做出评估——判定侵权亚马逊在两周内删除链接，不侵权则保留链接——对决定不服的，可

向法院提起诉讼，通过诉状进行申诉。（程序结束前链接维持有效）

中立评估程序参与人数：

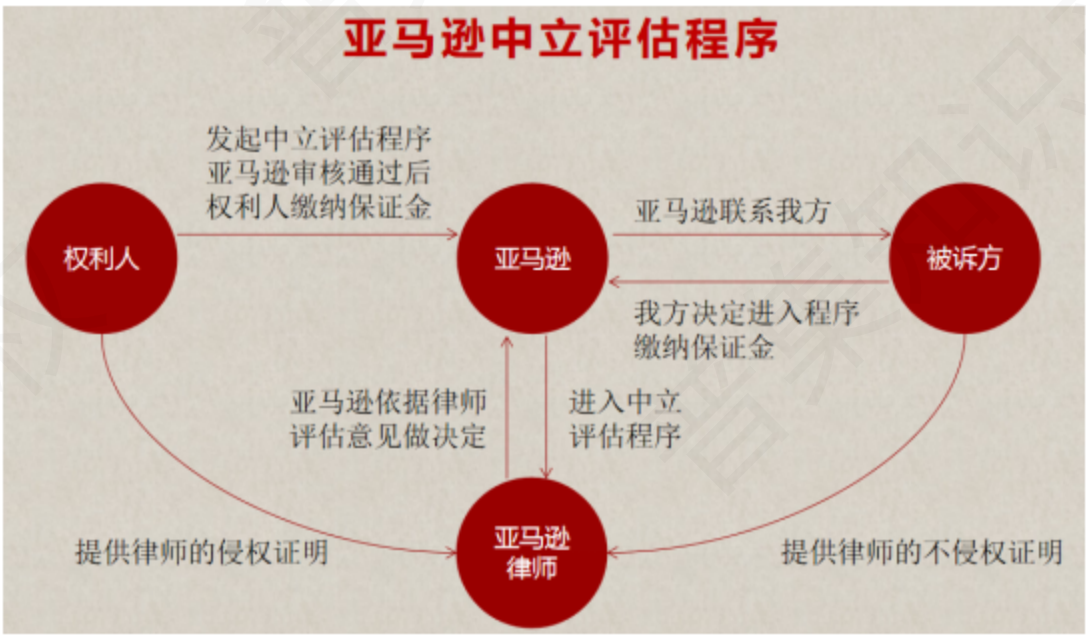
若被投诉方有超过 4 人选择参加中立评估程序，则投诉方需要作出选择①选择一次性评估不超过 4 人②向中立评估律师支付一笔或多笔额外款项，同时进行评估，每次评估不得超过 4 人。

若专利权人选择评估限制在 4 人内的，则未被选择进评估程序卖家的 4000 美金将被退还；评估结束后，专利所有者可以对之前未选择的卖家再次进行评估，并且再次评估的律师与上一次评估的律师相同。

若专利权人选择评估超过4人的，则每次选择(4人一组)都将缴纳4000美金；缴纳后评估员将逐一制定时间表且逐一交流。

中立评估程序所需时间：

大约需要 1-3 个月的时间，若对方在三周内不进入，那么自动删除，若对方选择进入，但两周内未缴纳费用，也自动删除；



关于 4000 美金段落 6：

专利权人和被投诉方都要缴纳 4000 美金，若被投诉方人数较多，也需要每人都缴纳4000美金，亚马逊中立评估律师收费一共4000美金；若专利权人获胜，则被投诉方资金不退还，由所有被投诉方均摊 4000 美金，被投诉方人数较多的，减去律师费后多余资金捐赠给亚马逊微笑慈善机构；

若被投诉方获胜，则专利权人支付中立评估律师费 4000 美金；

若被投诉方中，一部分侵权，一部分不侵权，则从专利权人中扣除 2000 美金，退还被投诉方卖家中不侵权卖家的资金，被投诉方卖家中侵权卖家每人支付 2000 美金，评估律师总计拿到 4000 美金/案件，多余资金捐赠给亚马逊微笑慈善机构。

提前和解：

若专利权人和被投诉人在专利权人回复资料之前达成和解的，亚马逊律师收取 1000 美金，参与者平摊这个费用；

若专利权人和被投诉人在专利权人回复资料之后，亚马逊评估律师做出裁判之前达成和解的，亚马逊律师收取 2000 美金，专利权人 1000 美金，被投诉方平摊 1000 美金，其余费用退回。

专利权人撤回

如果专利权人撤回或撤回其侵权主张，导致在简报开始前根据前一句终止评估，评估员可以从专利权人处扣留 500 美元； 评估员必须退

还剩余的专利所有人押金和所有卖方押金。

如果专利所有人撤回或撤回其侵权索赔，以致在简报期间没有任何索赔需要评估，评估员可以从专利所有人处扣留 1,000 美元； 评估员必须退还剩余的专利所有人押金和所有卖方押金。 如果专利所有人撤回或撤回其侵权主张，使得在简报结束后但在评估员宣布决定之前没有任何权利要求需要评估，评估员可以从专利所有人处扣留 2,000 美元； 评估员必须退还剩余的专利所有人押金和所有卖方押金。

提交文件的要求

专利所有人可以在两次提交之间使用总共 20 个双倍行距 8.5 x 11 英寸的页面。每个卖家可以在其回复中使用 15 个双倍行距的页面。索赔图表和展品不计入页数限制。每份提交必须是英文，并通过电子邮件发送给评估员和同一电子邮件中的对方参与者。

裁定后如何克服中立评估程序：

1. 原被告之间进行诉讼，法院作出的结论与中立评估程序所做出的结论不同，以法院的结论为准。

2. 双方进行和解。